REPÚBLICA PORTUGUESA | XXIV GOVERNO CONSTITUCIONAL

Exmo. Senhor
Allan Rosas,
Presidente do Comité
previsto no artigo 255.º do
TFUE

Lisboa, 12 de julho de 2024

Vimos, através da presente missiva, informar o Comité previsto no artigo 255.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia que a escolha a propor pela República Portuguesa para o cargo de Juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia recaiu

[redacted]

[redacted]

***

O processo de escolha do candidato a apresentar pela República Portuguesa a Juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia seguiu a tramitação vertida para a seleção, nomeação e designação de personalidades para cargos jurisdicionais na União Europeia.

Num momento prévio, o Ministério da Justiça publicitou, no meio académico e junto do Conselho da Magistratura, que depois comunicou a todos os Juízes nacionais, que se encontrava aberto um período para a apresentação de candidaturas para o exercício de funções de Juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia.

As candidaturas recebidas no Ministério da Justiça foram apreciadas pelo Governo, nas pessoas dos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e da Justiça que remeteram para apreciação do Primeiro-Ministro um conjunto selecionado dessas candidaturas, tendo sido submetidas três (3) para audição na Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República.

O regime jurídico consagrado na legislação portuguesa define claramente que compete, num primeiro momento, ao Governo transmitir à Assembleia da República a indicação de três (3) candidatos ao exercício das funções em apreço.

O envolvimento da Assembleia da República encontra-se alicerçado no princípio da regular interação e articulação entre este órgão de soberania e o Governo, no respeito das competências específicas de cada um deles, previstas na Constituição da República Portuguesa, no que concerne aos assuntos europeus. O enquadramento legal assenta, fundamentalmente, nas disposições vertidas no artigo 163.º, alínea f) da Constituição da República Portuguesa e na Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, na sua redação atual, que atribui à Assembleia da República poderes de acompanhamento, apreciação e pronúncia no âmbito do processo de construção da União Europeia.

Após esse envio, a Comissão de Assuntos Europeus procedeu à audição presencial dos candidatos(as) indicados e à apreciação dos respetivos *curricula*, e na qual foram

questionados sobre temas relacionados com as funções a exercer no Tribunal de Justiça da União Europeia.

Na sequência desta avaliação, a Assembleia da República emitiu um juízo de apreciação relativo não apenas à adequação das competências técnicas e profissionais dos candidatos(as) ao exercício das funções que se propuseram desempenhar, mas, também, sobre as garantias expectáveis no que concerne à sua independência e imparcialidade necessárias ao exercício das funções em apreço.

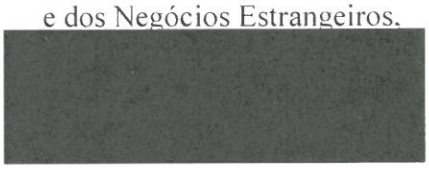
Tendo por base essa avaliação, a Assembleia da República, no relatório remetido ao Governo assinalou que «*considerando os curricula dos três candidatos propostos, conclui-se que todos tinham as competências técnicas adequadas para o exercício das funções de juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia*».

Na sequência da apreciação parlamentar, e no uso da competência própria, o Governo entendeu designar como da República Portuguesa ao desempenho de funções de Juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia.

De entre os candidatos submetidos à avaliação pela referida Comissão da Assembleia da República, apresenta a necessária, desejável e ímpar congregação de conhecimentos técnico-jurídicos, experiência profissional, imparcialidade e independência que o cargo requer.

Queira, Senhor Presidente Allan Rosas, aceitar os protestos da nossa mais elevada consideração.

O Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros,



Paulo Rangel

A Ministra da Justiça,



Rita Alarcão Júdice